

摘要：

美国联邦地区法院法官裁定特朗普政府对H-1B签证征收10万美元申请费违法，认定此举构成未经国会授权的非法税收，裁令撤销。特朗普政府随即表示将提起上诉。美国科技企业包括亚马逊、微软等在内的科技巨头高度依赖外籍技术人才，是H-1B签证的主要使用方。

美国联邦地区法院法官裁定，特朗普政府对H-1B签证征收10万美元申请费的行政令违法无效，为高度依赖外籍技术人才的美国科技企业提供了关键喘息空间。

美国马萨诸塞州联邦地区法院法官Leo T. Sorokin周一作出裁决，**认定该行政令大幅提高热门签证申请费用的举措构成非法税收，必须予以撤销。**

特朗普政府随即表示将提起上诉，称总统拥有限制外籍人员入境的明确法律权力，并指出另一联邦法院已支持一项几乎相同的命令。这一裁决对特朗普收紧移民政策、提振本土就业需求的政策议程构成打击。

法院支持加利福尼亚州及另外19个州提起的联合诉讼，认定该费用政策超越总统权限，将对教育、医疗等公共部门造成显著损害。**亚马逊、微软、苹果、Meta及塔塔咨询服务等科技与外包巨头均是H-1B签证的主要使用方。**

法官裁定：申请费构成无国会授权的税收

Sorokin在判决书中明确指出，该政策“在缺乏国会必要授权的情况下，对H-1B申请强征税款”，并强调“模糊的法律措辞不足以构成对征税权力的授权委托”。

在法律依据上，Sorokin援引了美国最高法院近期推翻特朗普大范围全球关税的裁决先例，认定在法律规定不明确的情况下，总统无权单方面征收税款或关税。

特朗普政府为该申请费辩护时主张，此举并非税收，理由是相关费用并非由美国国税局（IRS）征收，也不以增加财政收入为目的。政府同时援引总统对外籍人员入境享有“广泛自由裁量权”的法律主张。

白宫否认定，坚决宣布上诉

白宫拒绝接受上述裁定并宣布上诉。白宫发言人Taylor Rogers在声明中表示：

“特朗普总统拥有明确的法律权力，可限制任何他认为不符合美国利益的外籍人员类别入境，而这正是他所做的。H-1B项目数十年来遭到滥用，特朗普总统终于采取行动予以纠正。华盛顿的一名联邦法官已支持一项几乎相同的命令，政府相信本次裁定将在上诉中被推翻。”

目前，围绕该申请费政策的诉讼至少涉及三起案件。美国商会及一家护士招募公司正分别就该政策提起诉讼。去年12月，一名法官驳回了商会要求暂停执行该费用的申请，商会随后已向华盛顿联邦上诉法院提起上诉。

20州联合施压：政策超权且损害公共部门

本次裁决的核心诉讼由加利福尼亚州总检察长Rob Bonta及马萨诸塞州总检察长Andrea Joy Campbell主导。

联合起诉方还涵盖亚利桑那州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、夏威夷州、伊利诺伊州、马里兰州、密歇根州、明尼苏达州、纽约州、北卡罗来纳州、内华达州、新泽西州、俄勒冈州、罗德岛州、佛蒙特州、华盛顿州及威斯康星州，共计20个州。

各州在诉讼中主张，该政策不仅超越总统权限，还将对依赖外籍技术人才的教育和医疗等公共部门造成尤为严重的冲击。

本案案号为State of California v. Mullin，25-cv-13829，由美国马萨诸塞州联邦地区法院审理。

H-1B改革：申请费仅是系列收紧举措之一

H-1B签证是美国就业移民体系的核心机制，允许企业招募具有大学学历的外籍劳动力从事专业技术岗位，签证名额通过抽签制度分配，科技行业为最主要使用方。

去年9月，特朗普签署总统公告，将申请费大幅提升至10万美元，意在遏制他所称“长期排挤本土劳动力”的项目滥用问题。该费用有效期设定为一年，到期须由政府主动续期。

申请费提高仅是特朗普政府收紧H-1B相关规定的多项举措之一。政府还提出提高H-1B持有者的最低薪资标准，并已修改年度抽签规则，优先向薪资最高的外籍申请者发放签证。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 73  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论